

1505317-31.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação

de Prisão em Flagrante - 2059728/2022 - 03º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 23363852 -

03º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2059728 - 03º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1505317-31.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505317-31.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação

de Prisão em Flagrante - 2059728/2022 - 03º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 23363852 -

03º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2059728 - 03º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME BRANDÃO

Vistos

GUILHERME BRANDÃO foi denunciado na forma do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, na forma do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, pois, no dia 03 de março de 2022, por volta de 14h30, na Rua Dois, altura do numeral 81, Jardim Joamar, nessa cidade e comarca, trazia consigo e guardava para fins de entrega a consumo de terceiros, 50 (cinquenta) invólucros de plástico, pesando 21g (vinte e um gramas), contendo cocaína; 79 (setenta e nove) microtubos do tipo eppendorf, pesando 100g (cem gramas), contendo cocaína; 18 (dezoito) frascos plásticos, pesando 7,7 (sete gramas e sete decigramas), contendo maconha; 71 (setenta e um) invólucros de plástico, pesando 255,4g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e quatro decigramas) contendo maconha, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante e, no dia 04 de março de 2022, teve sua prisão convertida em preventiva (fl. 65).

Em 10 de março de 2022, foi concedida liminar nos autos do Habeas Corpus nº

2046850-15.2022.8.26.000, para revogar a prisão preventiva (fl. 91), tendo o respectivo alvará de soltura sido cumprido em 11 de março de 2022 (fl. 104). Posteriormente, a liminar foi confirmada pelo acórdão de fls. 123/132, prolatado em 07 de maio de 2022.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 13 de maio de 2022 (fls. 117/119).

O réu foi regularmente citado (fls. 195) e apresentou resposta à acusação (fls. 120/121).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 12), pelo laudo pericial definitivo das substâncias apreendidas (fls. 185/188), pelo auto de reconhecimento fotográfico positivo (fl. 27) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Vicente Bocoli, policial civil, relatou que chegaram em um carro descaracterizado, e quando avistaram o réu, ele estava realizando a traficância. No momento da abordagem ele tentou fugir, mas foi preso. O réu que estava com a bolsa contendo as drogas.

A testemunha Rodrigo Amancio, policial civil, relatou que existia uma investigação em tramite na delegacia. No primeiro momento foram identificados 15 pessoas, inclusive o réu, realizando traficância. No dia da diligência quando os policiais chegaram o réu fugiu, mas conseguiram captura-lo. Que o réu admitiu a traficância.

A testemunha Michel Amadio relatou que_.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado confessou os fatos.

Pois bem.

O réu confessou a prática do delito e tem, em seu desfavor, os referidos autos de exibição e apreensão, perícia da substância apreendida, auto de reconhecimento fotográfico e os depoimentos colhidos em audiência, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, policiais civis, efetuando diligências, passaram descaracterizados em viatura e perceberam a presença de cinco indivíduos em atitude suspeita, típica de traficância, decidindo observá-los. Uma pessoa não identificada, possivelmente usuária de entorpecentes, aproximou-se dos cinco indivíduos, aparentemente buscando comprar drogas. Os policiais, ao tentarem abordar o grupo, identificaram-se, gerando uma intensa correria por parte dos indivíduos, só conseguindo identificar e abordar o réu dentre as pessoas presentes. Em revista pessoal, foram encontrados os entorpecentes. Em solo policial, o réu afirmou que trabalha para uma pessoa conhecida como "Gordinho", reconhecido como Matheus Bryan. A quantidade, a variedade e a forma como os entorpecentes estavam acondicionados indicam que o réu trafica entorpecentes. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria. O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, primário, fixo a pena-base como

a pena mínima, totalizando cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

O crime foi praticado durante estado de calamidade pública, qual seja, a pandemia decorrente do COVID-19, razão pela qual a pena seria agravada em 1/6. Porém, o réu confessou. Assim, a pena não será alterada por esse mérito. Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, considerando a grande quantidade de droga apreendida, reduzo a pena no patamar de 1/4. Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em três anos e nove meses de reclusão e pagamento de trezentos e setenta e cinco dias-multa.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Deve ser aplicado regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. Isto porque o réu foi surpreendido na posse de quantidade relevante de substância entorpecente, dentre elas a que maior risco representa para a sociedade (cocaína), pois causadora de maior dependência química, sendo assim mais nociva para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador. Ainda, pois delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, fixo o regime semiaberto como inicial para cumprimento da pena. Neste sentido: STJ, RHC 37.637/SP, 5ª Turma, rel. Min. Moura Ribeiro.

Pelas razões já expostas quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou mesmo a aplicação do sursis.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar o réu Guilherme Brandão como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, c.c. o artigo 61, II, "j", razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de três anos e nove meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de trezentos e setenta e cinco dias-multa.

O réu passou a responder o processo enquanto solto, sem causar embaraços. Assim sendo, poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a destruição do entorpecente restante e da pochete apreendida. Oficie-se à D. Autoridade Policial.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União. Oficie-se.

Com fundamento no artigo 122 e 123 do Código de Processo Penal, se decorridos 90 dias do trânsito em julgado desta decisão não for reclamado o telefone celular apreendido, decreto a perda dele em favor da União. Caso ausente valor econômico, fica autorizada a destruição.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 27 de julho de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA